

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 농지임대수탁사업 관련 위임전결규정 위반

해 당 부 서 가가가가본부 다다다다지사

조 치 부 서 가가가가본부 다다다다지사

내 용

1. 업무개요

公社에서는 효율적인 농지 이용과 농업구조개선을 통해 농업 경쟁력 제고를 뒷받침하고 농지시장의 불안정에 대응하기 위하여 농지임대수탁사업을 시행하고 있다.

2. 판단기준

공사 「위임전결규정」 제7조(전결 사항) 및 별표1의 “지사 위임전결사항”에 따르면 농지수탁관리, 농지 매입사업에 대한 계약 및 해지·해제에 관한 사항은 지사장에게 전결권한이 위임되어 있고,

같은 규정 제10조(결위 또는 부재 시의 결재)에 따르면 전결권자의 결위 또는 부재 시에는 「직제규정」 제22조에 따른 직무대행자 또는 업무분장별 차하위 직위자(이하 “직무대행자”라 한다)가 전결권을 행사하되, 직무대행자도 전결권을 행사할 수 없을 때는 상위결재권자의 결재를 받아야 한다고 규정하고 있다.

따라서 지사에서는 농지수탁관리, 농지 매입사업에 대한 계약 및 해지·해제 시 지사장의 결재를 받아 처리하거나 부재 시에는 직무대행자의 결재를 받아 처리하되, 직무대행자도 전결권을 행사할 수 없을 때는 상위결재권자의 결재를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [다다다다]지사에서는 감사 대상 기간 농지임대수탁사업 위탁자 1,408건, 임차인 1,566건을 수행하면서 [표 1]과같이 농지수탁관리의 계약 및 해지·해제와 관련한 34건에 대하여 지사장 또는 직무대행자의 휴가, 출장 중 4급 과장이 결재한 사실이 있다.

[표 1] 농지은행사업 계약체결 및 해지 권한 미준수 내역

지사명	사업구분	문서번호	제목	기안자	결재자	전결권자	
						정당	직무대행자

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 「위임전결규정」을 위반하여 권한이 없는 과장의 결재를 통해 임대수탁 계약 및 해지·해제의 적정성 등을 전결권자가 검토할 기회를 상실하게 되었다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후에는 업무 지침을 숙지하여 동일 사례가 발생하지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

사장(대대대대지사장)은 농지임대수탁사업 계약 및 해지·해제 시 전결 권한에 적합하게 결재가 될 수 있도록 직원 교육 및 사례전파 하시기 바랍니다. (통보)